

**ASSIGNATION DEVANT
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE**

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le

A LA REQUÊTE DE :

- La société DOUCHKA, Société Civile Immobilière, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 343 201 406, dont le siège social est à SCEAUX (92330) 146/148 rue Houdan, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat la SCP BODIN GENTY, représentée par Maître **Antoine GENTY**, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant à PARIS 6^{ème}, 110 boulevard Saint-Germain (Tél : 01 47 42 33 10 – Fax 01 42 65 00 55 – Toque C 1192) au Cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente assignation et sur ses suites.

- J'AI,

HUISSIER SUSBIT ET SOUSSIGNE,

DONNE ASSIGNATION A :

- Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 148 rue Houdan à SCEAUX (92330) représenté par son syndic, la société CABINET PERROTTRE, SARL inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 353 018 427, dont le siège est à SCEAUX (92330) 3 bis, rue Florian, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à,

A COMPARAÎTRE par avocat constitué au barreau de NANTERRE dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date du présent acte devant Messieurs les Président et juges composant le **Tribunal de Grande Instance de NANTERRE**, tenant l'audience au Palais de Justice de la dite ville, Nanterre (92000), 6 rue Pablo Néruda,

Dans un délai de quinze jours, à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de procédure civile, il est tenu de constituer avocat pour être représenté devant ce Tribunal.

A défaut, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée est indiquée en fin d'acte.

OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que la SCI DOUCHKA est copropriétaire dans l'immeuble sis à SCEAUX (92330), 146/148 rue Houdan, soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965, de locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée formant les lots n°26, 27, 28, 29, 31 et 31, de deux emplacements de garage formant les lots 10 et 13 ainsi que deux caves formant les lots n°24 et 25 de l'état de l'immeuble.

Que cette dernière a décidé de céder ses lots à la SAS les PETITES CANAILLES laquelle souhaite y exploiter une crèche de 25 berceaux gérée par le groupe Les Petites Canailles.

Attendu que c'est dans ces conditions que la SCI DOUCHKA a, par lettre recommandée avec AR en date du 09 mars 2018, demandé au syndic de la copropriété, la société le CABINET PERROTTE, de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée de la copropriété les demande afférentes à l'aménagement de la future crèche, à savoir :

1) A l'intérieur du local :

- Réalisation de 7 carottages dans le cadre de la réalisation d'un nouveau réseau des évacuations d'eaux vannes et eaux usées
- Rattachement des évacuations créées sur les évacuations existantes en sous-sol, en sous face de la dalle
- Réalisation d'une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte plats
- Neutralisation du réseau de radiateurs au rez-de-chaussée

2) Façade côté rue :

- Pose d'une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche
- Remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant. Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone
- Mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue

3) Façade côté jardin :

- Pose de trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtre
- Remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant
- Création de grille de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air la crèche.

4) Jardin :

- Suppression de 2 jardinières existantes en partie centrale du jardin
- Réalisation d'une terrasse en sol souple sur plot. Dalles de revêtement en caoutchouc ou aspect bois à définir selon demandes de la copropriété. Recouvrement ou non des hublots du parking à définir
- Pose d'un clôture bois de 1,30 m avec portillon d'accès
- Pose d'un abri de jardin démontable pour rangements des jouets d'enfants
- Pose d'un abri de jardin avec prise d'air pour logement du groupe de climatisation extérieur (non visible de l'extérieur) avec installation de pièces à son (atténuation du bruit) groupe de type RXYSQ-T de chez DAIKIN ou équivalent, selon étude du climaticien

Qu'au cours de l'assemblée générale spéciale du 23 avril 2018 les copropriétaires de l'immeuble sis 148 rue Houdan ont voté comme suit les résolutions en cause :

Troisième résolution :

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser à l'intérieur de ses locaux 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol :

Votent contre : 8240/10000 tantièmes

Votent pour : 1760/10000 tantièmes

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'article 25 du la loi du 10 juillet 1965, cette résolution est REJETEE.

Quatrième résolution :

Demande d'autorisation de la SCI DOUHCKA pour réaliser à l'intérieur de ses locaux 3 carottages de 50 mm et 100 mm dans la cave lui appartenant :

Votent contre : 8240/10000 tantièmes

Votent pour : 1760/10000 tantièmes

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'article 25 du la loi du 10 juillet 1965, cette résolution est REJETEE.

Cinquième résolution :

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser le rattachement des évacuations créées sur les évacuations existantes en sous-sol, en sous-face de la dalle :

Votent contre : 8240/10000 tantièmes

Votent pour : 1760/10000 tantièmes

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'article 25 du la loi du 10 juillet 1965, cette résolution est REJETEE.

Sixième résolution :

Demande d'autorisation de la SCI DOUHCKA pour réaliser une trémie entre la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte-plat :

Votent contre : 7299/10000 tantièmes

Votent pour : 2701/10000 tantièmes

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'article 25 du la loi du 10 juillet 1965, cette résolution est REJETEE.

Neuvième résolution :

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour, sur la façade côté rue :

- Poser une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche.

- Remplacer les menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant. Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone
- La mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue

Votent contre : 7299/10000 tantièmes

Votent pour : 2701/10000 tantièmes

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, cette résolution est REJETEE.

Dixième résolution :

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour, sur la façade côté jardin :

- Poser trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtres
- Remplacer les menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant
- Créer des grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air de la crèche

Votent contre : 6464/10000 tantièmes

Votent pour : 3536/10000 tantièmes

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, cette résolution est REJETEE.

Que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2018 a été adressé à la SCI DOUCHKA le 27 avril 2018.

Attendu que c'est à tort que les copropriétaires se sont opposés à l'exécution des travaux projetés et que, subsidiairement, leur refus constitue un abus de droit manifeste.

II/ SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION

Attendu qu'aux termes de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b de la même loi, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1 ci-dessus.

L'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation données à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; et conformes à la destination de celui-ci.

L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Attendu que le règlement de copropriété stipule en son article 2 alinéa 1 (page 22) que :

« l'immeuble est et pourra être habité bourgeoisement et commercialement, les professions libérales et artisanales et industrielles y étant également admises ».

Que les travaux projetés destinés à permettre l'exploitation d'un crèche pour enfants par une société commerciale, ne sont en rien contraires au règlement de copropriété lequel par ailleurs prévoit :

A l' article 9 (page 24) :

« le propriétaire de chaque appartement, local ou autre local pourra en modifier la disposition intérieure mais en cas de percement de gros murs refend ou de gros murs ou de tous travaux pouvant avoir une répercussion sur les parties communes ou sur les parties de propriété particulière des autres propriétaires, il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à sa charge et prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble. » (...)

A l'Article 10 :

(...) chaque propriétaire pourra faire placer aux fenêtres de son appartement sur rue et sur cour des stores d'étoffes mais ces stores seront conformes à un modèle uniforme adopté par le syndic. »

Que lesdits travaux respectent donc parfaitement la destination de l'immeuble et ne contrarient pas les droits des autres copropriétaires pas plus qu'ils n'y portent atteinte.

Attendu dans ces conditions que la SCI DOUCHKA est bien fondée à demander au tribunal d'autoriser les travaux envisagés et dans les termes du dispositif ci-après.

II/ SUBSIDIAIREMENT

Attendu qu'en regard des dispositions du règlement de copropriété, de la nature des travaux projetés, de l'absence de toute atteinte à leurs droits, les copropriétaires n'avaient aucun motif légitime de s'opposer à l'exécution des travaux pour lesquels leur autorisation a été sollicitée.

Que dès lors, en refusant cette autorisation sans même en justifier, le syndicat des copropriétaires a commis un véritable abus de droit.

Qu'il échet en conséquence non seulement d'annuler les résolutions contestées mais encore de condamner le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil à réparer le préjudice subi par la SCI DOUCHKA qui s'est trouvée privée de libre jouissance voire de la libre disposition de ses lots.

Que le tribunal fera une juste appréciation de ce préjudice en allouant à titre de réparation une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

Qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir laquelle non seulement n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire mais s'impose à peine de faire avorter la vente promise par la SCI DOUCHKA.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 9, 25b, 30-4 de la loi du 10 juillet 1695,

Vu les articles 1240 du Code Civil,

Vu les dispositions du règlement de copropriété,

Voir autoriser la SCI DOUCHKA à faire exécuter les travaux ci-après énumérés :

- la réalisation à l'intérieur de ses locaux de 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol :
- la réalisation d'une trémie entre la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte-plat :
- sur la façade côté rue :
 - la pose une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche.
 - le remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant. Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone
 - la mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue
- sur la façade côté jardin :
 - la pose de trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtres
 - le remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant
 - la création des grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air de la crèche

Voir condamner les syndicats des copropriétaires à payer à la SCI DOUCHKA la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.

SUBSIDIAIREMENT,

Voir annuler les résolutions 3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème}, 6^{ème}, 9^{ème} et 10^{ème} de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble sis 148 rue Houdan à SCEAUX (92330) du 23 avril 2018.

Voir condamner les syndicats des copropriétaires à payer à la SCI DOUCHKA la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts.

Voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 148 rue Houdan à payer à la SCI DOUCHKA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens

SOUS TOUTES RESERVES
A CE QU'ELLE N'EN IGNORE

LISTE DES PIECES

1. Règlement de copropriété
2. Attestation immobilière
3. Procès-verbal d'assemblée générale du 23 avril 2018
4. Dossier Crèche
5. Extrait kbis